附件

克拉玛依供水管网及附属设施抢维修建设项目“4·30”一般车辆伤害瞒报事故调查报告

克拉玛依市政府事故调查组

2024 年 10 月 8 日

2021年4月30日上午11时35分，克拉玛依禹新工程建设有限责任公司在抢修克拉玛依市造林减排作业区8-31支渠管道漏水作业过程中，发生一起因道路塌陷导致挖掘机侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

市委市政府高度重视，成立了由市应急管理局牵头，会同市水务局、司法局、总工会、公安局等相关部门组成，并邀请纪委监委、人民检察院有关部门参与的事故调查组，全面开展事故调查处理工作。事故调查组通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因和瞒报情节，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因违规冒险驾驶造成1人死亡的一般生产安全责任事故。事故发生后，克拉玛依区应急管理局错误的认为未收到公安交警部门出具的《十二类车辆道路交通事故信息报送表》，不属于生产安全事故，导致克拉玛依区应急管理局未按规定程序和时限上报事故信息，属于瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位

克拉玛依禹新工程建设有限责任公司为该项目的承包单位，统一社会信用代码：XXXXXX，公司成立于2013年3月29日，注册资本：肆仟万元人民币，法定代表人：马X新，公司类型：有

限责任公司（自然人投资或控股）。

经营范围：一般项目：水利相关资讯服务；市政设施管理；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；电子元器件零售；电子产品销售；电器辅件销售；产业用纺织制成品销售；日用品销售；服装服饰零售；服装辅料销售；日用杂品销售；特种劳动防护用品销售；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；林业专业级辅助性活动；机械设备销售；机械设备租赁；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；日用电器修理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；树木种植经营；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；非常规水源利用技术开发。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；道路旅客运输经营；餐饮服务；劳务派遣服务；林木种子生产经营；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

单位施工资质为市政公用工程施工总承包贰级（暂定）（2024/01/15 至 2025/01/15）；水利水电工程施工总承包贰级（暂定）（2024/01/15 至 2025/01/15），证书编号：D26500XXXX，发证时间：2024 年 5 月 21 日。2021 年事故发生时单位施工资质为市

政公用工程施工总承包叁级（2016/11/18 至 2024/06/30），证书编号: D36500XXXX，发证机关: 克拉玛依市住房和城乡建设局；水利水电工程施工总承包叁级（2016/02/25 至 2024/06/30）证书编号：D26500XXXX，发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅。安全生产许可证编号:（新）JZ 安许证字[2014]002461，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 10 月 06 日至 2026 年 10 月 06 日（2021 年事故发生时安全生产许可证有效期为 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日）。

2.事故发生相关单位

克拉玛依市水务有限责任公司为该项目的施工发包单位，统一社会信用代码：XXXXXX，公司成立于 2016 年 8 月 31 日，注册资本: 贰亿元人民币，法定代表人: 邓 X; 公司类型: 有限责任公司。

经营范围：自来水生产和供应；道路货物运输；土木工程建筑业；水利管理业；灌溉服务；水污染治理；地质勘查技术服务、质检技术服务、专业化设计服务、技术推广服务；仪器仪表修理；机械设备维修；水产养殖、捕捞；水产品冷冻加工；自有房地产经营活动；物业管理；住宿业；餐饮业；其他服务业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）项目基本情况

1. 工程概况

工程项目名称: 供水管网及附属设施抢维修（二次）建设项目

工程地点：位于新疆克拉玛依市克拉玛依区（含造林减排作业区）；工程承包范围：克拉玛依市水务有限责任公司2021年市区供水管网抢修、维修项目技术管理要求包括的全部抢修、维修工程等全部内容。供水管网及附属设施抢维修（二次）技术管理要求范围内包括的拆除及恢复工程、建筑工程、市政工程及抢修、维修工程等全部施工内容，采购、保修责任及义务，项目建设过程中的管理、协调配合等服务，周边环境及建筑的保护等均在本工程承包范围内。

2. 合同签订情况

2021年2月28日，克拉玛依市水务有限责任公司通过公开招标方式（招标代理单位：克拉玛依市金科工程监理有限责任公司）与克拉玛依禹新工程建设有限责任公司签订《供水管网及附属设施抢维修(二次)》合同；项目签订单位，甲方：克拉玛依市水务有限责任公司，乙方：克拉玛依禹新工程建设有限责任公司；工程施工HSE合同内容中包含了建设方与施工方之间的安全管理责任和义务。

2021年4月6日，克拉玛依禹新工程建设有限责任公司程XX（身份证号：XXXXXX）就2021年《供水管网及附属设施抢维修（二次）》项目签订了《劳务承包协议》和《工程安全生产施工协议》，对工程项目进行了违法分包[1]。

[1][?]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条　存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）承包单位将其承包的工程分包给个人的；（二）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的。

（三）事故车辆情况

事故挖掘机。轮式液压挖掘机，挖掘机所有人：张XX。

2021年4月29日，施工队负责人程XX在东郊路机械设备租赁市场通过与挖掘机车主张XX口头协议，雇用事故挖掘机，随车驾驶员是罗XX（亡者），挖掘机年审资料及罗XX驾驶证、操作证齐全有效。

（四）事故发生单位安全管理情况

克拉玛依禹新工程建设有限责任公司，作为该项目的施工方，成立了项目部，配备了安全管理人员，但克拉玛依禹新工程建设有限责任公司将本工程项目违法分包给没有市政公用工程承包资质的私人施工队程XX组织施工，未健全安全生产管理制度，未建立安全生产责任制，操作规程不具备可操作性，未制定2021年安全生产教育培训计划，未开展抢修作业风险识别能力、事故防范措施、突发事件应对能力等方面的安全教育培训，未制定2021年应急演练计划，未开展生产安全事故应急演练，该项目部负责人对事故发生当天的抢修作业不知晓，抢修作业现场未设置安全管理人员。

（五）所在地政府及相关负有职责的部门的安全监管情况

1. 克拉玛依区农业农村局

克拉玛依区农业农村局认为克拉玛依禹新工程建设有限责任公司非水利工程单位，不对其进行监管，未对该公司及辖区水管线抢修项目作业现场开展过安全检查，对该公司安全管理存在

缺失。

2. 克拉玛依区古海街道办事处

克拉玛依区古海街道办事处作为本次水管线抢维修作业属地监管单位，未对克拉玛依市水务有限责任公司开发区水管站作业现场开展安全生产监督检查。

（六）事故发生地点情况

事故发生地位于克拉玛依市造林减排作业区西防风林伴行8支段道路上，该道路是农田简易柏油路，事故点距离造林减排作业区蓝天大道约450米，具体见下图。

（七）事故发生经过

2021年4月29日下午，克拉玛依禹新工程建设有限责任公司本工程项目实际负责人赵X龙接到水务公司开发区水管站工程师阿里XX的电话，通知其造林减排作业区8-31支渠供水管道有3个跑水点需要抢维修。

2021年4月30日上午10时许，克拉玛依市水务有限责任公司开发区水管站工程师阿XX带陈X明、潘X华、阿地XX等3人到施工现场对程XX、程X平、于X和、挖掘机驾驶员罗XX等4人进行“五交底”并审批完挖掘作业票后，阿XX等4人前往3#抢维修作业点道路处设置警戒线。11时30分许，在挖掘机操作员罗XX依次挖掘出1#、2#跑水点管道后，程X平和于X和先行离开2#跑水点前往3#跑水点，11时35分许，罗XX驾驶挖掘机整理完2#跑水点基坑后，倒车至柏油路再向前驶往3#跑水点

时，在距离2#跑水点约4米简易柏油路中心偏东侧位置处，因跑水浸泡及挖掘机重力导致路面塌陷、挖掘机侧翻，罗XX从挖掘机侧翻一侧跳车逃生，跳至长约3米、宽2米的泥水坑，被倾覆的挖掘机压致泥水坑内，事故发生。

（八）事故现场勘验及调查情况

2024年5月10日上午事故调查组对事故发生现场进行勘验，目前事故点道路上有6米长整块路被重新返修恢复，剩余道路面层未摊铺，道路路面比两侧树林带自然地面高约15cm，事故点至管道井有一条DN80管道横穿柏油路下方，对事故现场进行直观了解和量测，从克拉玛依区公安分局调取了事故现场照片和有关人员的询问笔录，调取了罗XX死亡医学证明及相关资料并了解情况。

事故调查组对程XX施工队、克拉玛依禹新工程建设有限责任公司、克拉玛依市水务有限责任公司相关人员总计17人进行调查询问，对克拉玛依区农业农村局、古海街道办事处、市区两级应急管理局等相关人员进行了谈话了解，并调取、查阅相关资料，确认了事故发生过程、应急救治、善后处理、事故上报以及安全生产责任落实等情况。

（九）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 此次事故造成1人死亡。死者姓名：罗XX，男，45岁，汉族，群众，身份证号：XXXXXX，住址：克拉玛依市克拉玛依区蓝天大道163号，单位：个体，职务：挖掘机驾驶员。

2. 直接经济损失。造成直接经济损失130万元。

二、事故应急处置评估

（一）事故信息接报及响应情况

2021年4月30日11时40分许，施工队负责人程XX向克拉玛依禹新工程建设有限责任公司总经理金X庭电话报告，金X庭立刻向公司董事长马X新电话报告并一同赶往事故现场。

2021年4月30日12时10分许，克拉玛依市水务有限责任公司开发区水管站工程师阿XX拨打120、110电话，并向开发区水管站站长冀X电话报告，冀X立刻向克拉玛依市水务有限责任公司安全环保部主任马X涛、生产运行部副主任李X电话报告。12时18分许，马X涛向克拉玛依市水务有限责任公司安全副总监王X鹏电话报告，12时25分许，王X鹏向克拉玛依市水务有限责任公司总经理邓X，副经理周X明电话报告，并向克拉玛依市应急管理局应急指挥中心电话汇报。邓X接到事故报告后与周X明一起赶往事故现场。

2021年4月30日12时30分许，市应急管理局应急指挥中心接到事故信息，12时50分许，市应急管理局基础科曹X赶到事故现场，并现场要求区应急管理局赵X按照程序处理事故。

2021年4月30日12时15分许，克拉玛依区交警大队向克拉玛依区应急管理局赵X电话告知事故，12时30分许，赵X与区应急管理局综合行政执法大队大队长杨XX一起赶到现场，经现场研判，认为该事故是因路面突然坍塌导致车辆意外侧翻的道路

交通事故，事故发生后区应急管理局也未收到公安交警部门出具的非道路交通事故认定书，导致区应急管理局未按规定程序录入生产安全事故统计信息直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

2021年4月30日事故发生后，11时35分许施工队队长程XX立即向克拉玛依市水务有限责任公司阿XX和工人程X平电话告知事故并让其立即返回现场，同时向克拉玛依禹新工程建设有限责任公司总经理金X庭电话报告事故情况，12时10分，阿XX拨打120、110电话求救，农业综合开发区派出所第一时间赶到现场进行先期处置、了解情况。12时30分许，区应急管理局赵XX、杨XX赶到事故现场，12时50分许，克拉玛依市应急管理局基础科曹XX、克拉玛依区农业农村局熊X等相关领导及工作人员先后到事故发生现场，了解相关情况。12时50分许，克拉玛依区应急管理局调用附近的吊车将事故挖掘机吊出泥水坑，指挥现场救援人员将罗XX从泥水坑中捞出，12时40分许，120救护车赶到现场，13时10分许，经120救护医生确认并宣告罗XX因淹溺窒息死亡。市、区政府相关领导对施工单位做了善后处理的相关要求。

（三）医疗救治和善后情况

事故现场，医生宣告罗XX抢救无效死亡，克拉玛依禹新工程建设有限责任公司施工队队长程XX联系罗XX家属，经过协商，克拉玛依禹新工程建设有限责任公司与程XX一起就罗XX死

亡一事与其家属达成赔偿协议，并支付了一次性赔偿金130万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，克拉玛依市水务有限责任公司现场人员先后拨打了120、110电话求救，并配合公安部门开展调查，但是克拉玛依禹新工程建设有限责任公司，未定期组织演练，应急预案缺乏针对性。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

驾驶员罗XX驾驶挖掘机前往第三个跑水抢修点过程中，经过第二跑水点东侧时，因管道渗水导致路面塌陷挖掘机侧翻，罗XX冒险向倾倒侧跳车，随即被侧翻的挖掘机压在泥水坑中淹溺窒息死亡。

（二）直接原因分析

1. 简易柏油路因素。该事发道路属于造林减排作业区的农田道路，事故发生前该路段恰好位于跑水管道上方，路基已被管道的漏水浸泡了至少10小时以上，路面东侧已经出现了渗漏冒水现象，道路东侧路肩局部出现了泥水坑。

2. 违规冒险驾驶。罗XX作为挖掘机驾驶员，在前方道路出现渗水、路基松软、土体不稳定和道路相对狭窄的情况下，未立即停工，违反了规范《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第5.1.9条[2]规定，属于违规冒险驾驶。

2[?]《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第 5.1.9 条 在施工中遇下列情况之一时应 ,立即停工 :1 填挖区土体不稳定，土体有可能坍塌：2 地面涌水冒浆，机械陷车，或因雨水机械在坡道打滑。

3. 应急处置不当。罗XX在车外地面条件不明情况下，应急处置不当，盲目跳车逃生，陷入泥水坑中，被侧翻的挖掘机压住淹溺窒息死亡。

（三）其他可能因素排除

1. 2021年4月30日，最高气温36.3℃，最低气温9.7℃，湿度12，降水量0mm，风速5.4m/s。**排除天气因素。**

2. **通过克拉玛依区**农业综合开发区派出所**当时的调查及此次事故调查组的调查，排除刑事案件。**

（四）事故间接原因

1.克拉玛依禹新工程建设有限责任公司

（1）施工单位违法分包。克拉玛依禹新工程建设有限责任公司将水管线抢维修项目违法分包给没有市政公用工程资质的私人施工队程XX组织施工。

（2）主要负责人及安全管理人员履职不到位。未健全安全生产管理制度，未建立安全生产责任制，未制定施工现场机械设备安全使用管理制度[3]，未制定特殊作业审批制度，安全管理方案中无风险识别和风险防范措施，编制的挖掘机操作规程没有针对性和可操作性；未组织制定本单位安全培训计划；未对本项目的安全生产工作开展有效的监督检查，未能及时消除生产安全事故隐患；未组织制定应急救援预案演练计划，未开展安全生产事故应急救援预案的演练；公司安全总监金XX不具备公司所从事的

3[?]《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2016第1.0.3条 施工现场应建立健全施工现场机械设备安全使用管理制度，明确每台机械设备的检查人员、检查时间、检查频次。

生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得《安全生产考核合格证书》。

（3）未对从业人员开展安全培训。克拉玛依禹新工程建设有限责任公司未对施工队作业人员进行安全生产教育和培训，无安全生产教育培训记录，导致作业人员安全意识欠缺。

（4）对施工现场管理不到位。现场管理人员未辨识本项目作业的施工相关安全风险，未按照本单位的《动土（挖掘）作业安全管理制度》安排专人进行现场安全管理和监护。

2.克拉玛依市水务有限责任公司

未对承包单位克拉玛依禹新工程建设有限责任公司安全生产工作统一协调管理，未对与施工单位签订的《建设工程项目供水管网及附属设施抢修维修（二次）》合同执行情况开展检查，未检查发现并消除施工项目违法分包给无资质的个人施工情况，未检查发现合同中的施工管理人员与实际不符情况。

3.克拉玛依区政府监管部门

（1）克拉玛依区农业农村局

克拉玛依区农业农村局认为克拉玛依禹新工程建设有限责任公司非水利工程单位，不对其进行监管，未对该公司及辖区水管线抢修项目作业现场开展过安全检查，对该公司安全管理存在缺失。

（2）克拉玛依区应急管理局

克拉玛依区应急管理局认为该事故是因路面突然坍塌导致车

辆意外侧翻的道路交通事故，事故发生后未收到公安交警部门出具的非道路交通事故认定书，导致克拉玛依区应急管理局未按规定程序录入生产安全事故统计信息直报系统。

（3）克拉玛依区古海街道办事处

克拉玛依区古海街道办事处作为本次水管线抢维修作业属地监管单位，未对克拉玛依市水务有限责任公司开发区水管站作业现场开展安全生产监督检查。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

罗XX(亡者)，男，群众，身份证号: XXXXXX，单位: 个体，职务: 挖掘机司机。在该水管线抢修项目挖掘作业时，违规驾驶操作挖掘机，应急处置不当，违反了《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订版)第五十四条[4]的规定，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）企业相关责任人的处理意见

1. 克拉玛依禹新工程建设有限责任公司 （5人）

(1)马X新，男，中共党员，身份证号: XXXXXX，单位: 克拉玛依禹新工程建设有限责任公司，现任职务: 董事长，分管工作:

4[?]《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订版)第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

制定经营方针及决策，任职时间：2013年3月，作为企业主要负责人未建立安全生产责任制，未健全安全生产管理制度，未组织制定特殊作业审批制度；未组织制定本单位安全培训计划；未对本项目的安全生产工作开展有效的监督检查，未能及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第十八条第一项、第二项、第三项、第五项[5]的规定，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）九十二条第一项[6]的规定，建议由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

（2）金X庭，男，中共党员，身份证号：XXXXXX，单位：克拉玛依禹新工程建设有限责任公司，现任职务：总经理，分管工作：公司日常经营管理，任职时间：2013年3月。作为企业主要负责人未建立安全生产责任制，未健全安全生产管理制度，未组织制定特殊作业审批制度；未组织制定本单位安全培训计划；未对本项目的安全生产工作开展有效的监督检查，未能及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第十八条第一项、第二项、第三项、第五项的规定，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014

5[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

年修订版）九十二条第一项的规定，建议由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

（3）金XX，男，群众，身份证号：XXXXXX，单位：克拉玛依禹新工程建设有限责任公司，现任职务：安全总监，分管工作：公司工程项目、车辆运营及公司的安全管理，任职时间：2019年3月。作为克拉玛依禹新工程建设有限责任公司安全生产主要管理人员，不具备公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得《安全生产考核合格证书》，未组织制定应急救援预案演练计划，未开展安全生产事故应急救援预案的演练，未对施工队作业人员进行安全生产教育和培训，无安全生产教育培训记录，未对本项目的安全生产工作开展有效的监督检查，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法（2014年修订版）》第二十二条第二项、第四项、第五项[7]，第二十四条第一、第二款[8]的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第九十三条[9]的规定，建议由克拉玛依禹新工程建设有限责任公司将其调离安全管理

7[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第二十四条第一、第二款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

岗位。

2. 施工队（1人）

程XX，男，群众，身份证号：XXXXXX，单位：个体。作为此项目施工队负责人，2021年4月6日与克拉玛依禹新工程建设有限责任公司签订《劳务承包协议》、《工程安全生产施工协议》，但无施工资质。违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十条[10]的规定，未对挖掘机驾驶员开展安全生产教育培训，未制定安全生产责任制，未制定生产安全事故应急预案、现场处置方案，未对施工现场开展安全检查。违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第十八条第一项、第三项、第五项的规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第九十二条第一项规定，建议由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

1. 克拉玛依禹新工程建设有限责任公司。未健全安全生产管理制度，未建立安全生产责任制，未制定特殊作业审批制度；将水管线抢维修项目违法分包给没有市政公用工程资质的私人施工队程XX组织施工；安全总监不具备公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得《安全生产考核合格证书》；未对施工作业人员进行安全生产教育和培训，无培训记

[10][?]《建设工程安全生产管理条例》第二十条 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程

录；未开展安全生产事故应急救援预案的演练；现场管理人员未辨识本项目作业的施工相关安全风险，未按照本单位的《动土（挖掘）作业安全管理制度》安排专人进行现场安全管理和指挥。违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第四条[11]、第二十四条第一款、第二十五条第一款[12]、第四十一条[13]、第四十六条第一款[14]、第七十八条[15]的规定，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第一百零九条第一项[16]的规定，建议由克拉玛依市应急管理局对该公司依法依规进行处理。

2. 克拉玛依市水务有限责任公司。未对承包单位克拉玛依禹新工程建设有限责任公司安全生产工作统一协调管理，未对与施工单位签订的《建设工程项目供水管网及附属设施抢修维修（二次）》合同执行情况开展检查，未检查发现合同中的项目负责人

11[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第二十五条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第四十一条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

14[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第四十六条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

15[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第七十八条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

16[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

及安全员等施工管理人员与实际不符情况，未检查发现并及时消除承包单位克拉玛依禹新工程建设有限责任公司将施工项目违法分包给无资质的个人施工情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）四十六条第二款[17]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第一百条第二款[18]的规定，建议由克拉玛依市应急管理局对该公司依法依规进行处理。

（四）地方政府责任人处理意见

1.熊X，女，中共党员，身份证号：XXXXXX，单位：克拉玛依区农业农村局，职务：党组成员、副局长，未组织安排对克拉玛依禹新工程建设有限责任公司进行安全监管，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第九条第二款的规定，建议移交纪委监委处理。

2.赵X，男，中共党员，身份证号：XXXXXX，单位：克拉玛依区应急管理局，职务：党委副书记、局长，认为该事故是因路面突然坍塌导致车辆意外侧翻的道路交通事故，事故发生后也未收到公安交警部门出具的《十二类车辆道路交通事故信息报送表》，导致区应急管理局未按规定程序录入生产安全事故统计信息直报系统。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第

17[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第四十六条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

18[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第一百条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

十一条[19]的规定，对事故瞒报负有领导责任，建议移交纪委监委处理。

3.杨XX，男，中共党员，身份证号：XXXXXX，单位：克拉玛依区应急管理局，职务：党委委员、综合行政执法大队大队长，按照现场研判结果，认为该事故是因路面突然坍塌导致车辆意外侧翻的道路交通事故，事故发生后也未收到公安交警部门出具的非道路交通事故认定书，导致未督促工作人员按规定程序录入生产安全事故统计信息直报系统。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条的规定，建议移交纪委监委处理。

4.蒲X，男，汉族，中共党员，现任克拉玛依市农业综合开发区管委会产业发展服务中心副主任，曾任古海街道办事处城市网格管理中心负责人，对事故发生负有属地管理责任，建议移交纪委监委处理。

（五）其他处理意见

1. 克拉玛依区古海街道办事处作为本次水管线抢维修作业属地监管单位，未对克拉玛依市水务有限责任公司开发区水管站作业现场开展安全生产监督检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第八条第三款[20]规定。建议责成古海街道办事处向克拉玛依区人民政府作深刻检查。

19[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。

20[?]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第八条第二款 乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

五、事故主要教训

（一）深刻吸取事故教训

1. 克拉玛依禹新工程建设有限责任公司：应该深刻吸取克拉玛依供水管网及附属设施抢维修建设项目“4·30”一般车辆伤害瞒报事故的沉重教训，牢固树立科学发展、安全发展的理念，严格落实企业安全生产主体责任，坚定不移抓好各项安全生产政策措施的落实，全面提高安全管理水平，有效落实企业风险辨识和隐患排查治理机制，切实加强作业安全施工管理工作。

2. 克拉玛依区人民政府及其有关部门：一是深刻吸取克拉玛依供水管网及附属设施抢维修建设项目“4·30”一般车辆伤害瞒报事故的沉重教训，总结经验，研究落实长效管理措施，通过深入开展专项整治，建立长效管理机制，遏制生产安全事故再次发生。二是进一步加强安全生产动态监管，监管企业严格落实安全生产责任制和各项安全防范措施。完善本行业领域所属单位日常监管机制，加强企业安全教育培训。三是严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，层层压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧抓薄弱环节，采取有效的防控措施，推动安全生产工作责任落实。

（二）加强对事故瞒报的处理力度

克拉玛依区要严格执行生产安全事故统计联网直报的相关规定，规范事故报告内容，按规定及时报告各类事故信息。禁止层层加码，确保事故信息报送渠道畅通，坚决杜绝迟报和瞒报行

为。

（三）严格落实主体责任

克拉玛依禹新工程建设有限责任公司落实对工程项目的安全管理责任，加强对工程项目部的指导、管理，督促各级管理人员落实安全生产责任制。克拉玛依市水务有限责任公司加强对承包单位的安全生产统一协调管理，定期对承包单位开展安全检查。

（四）加强现场安全管理

克拉玛依禹新工程建设有限责任公司建立并层层落实安全生产责任制，强化安全管理，严格执行安全生产的各项规章制度和设备管理的相关规定，加强作业现场管理，确保安全生产责任制落实到位，严格落实施工现场的安全措施，有效防范各类生产安全事故的发生。切实履行安全生产主体责任，从根本上杜绝安全隐患。规范工程发包，严禁将工程发包给不具备相关资质的单位及个人。

（五）加强安全培训

克拉玛依禹新工程建设有限责任公司需加强安全生产宣传教育培训，提高单位领导管理人员、作业人员的安全意识、法律意识。加强对安全培训工作的组织领导，制定切实可行的安全教育目标，落实专人负责，明确责任，集中精力开展安全教育工作。项目管理人员不能存在思想麻痹和侥幸心理，切实做到安全生产管理。

（六）加大安全生产监管力度

行业主管部门及属地管理部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任，加强对施工企业、施工现场的安全监管，督促企业落实风险辨识和隐患排查治理机制，合理安排监督力度，制定可行的监督检查计划并严格执行，坚决遏制安全生产事故的发生。